

מסורת הש"ס

(א) גיטין לז. (מג: ע"ש), (ב) וי"ל רש"י ב"מ סט: ד"ה אין מקבלין לאן בחל וכו' ורחל'ה לי שרוב המקבלים קי היו נוהגים לקבל צמח'ה דקה להכי קרי להו זלאן, (ג) ולקמן קו. כמובט נב: ב"מ נג:, (ד) ס"ה ואל' הומיו התיורי,

➤➤➤

תורה אור השלם

1. ובהן כי יקנה נפש בקני כסף הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמה: וקרא כב יא

➤➤➤

גליון הש"ס

גמ' ועבריו שקניו עבריו. ע"י מזר' ד' סא ע"ב מד"ה אי הכי בעבדים נמי:

➤➤➤

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה עבדי וכו' למ"ד קנין. ג"כ פרק החולין דף ל':

➤➤➤

תוס' חד מקמאי

אלמנה. הא דתנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט והכניסה לו (נכסי) [עבדין] מלוג לא יאכלו אסקה רבא ורב אשי בתריא דמדרבנן היא אבל מדאורייתא אכלי דלא גרע מקניינו שקנה קנין דתניא מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה שנאמר ובהן כי יקנה נפש קנין וכו' אפילו קניינו שקנה קנין אוכל ומיהו רבינא ס"ל דמדאורייתא נמי לא אוכל דכל קנין שאוכל מאכיל קנין שאינו אוכל אינו מאכיל אבל מדיר דלא קנין הוא אע"פ שאינו אוכל מאכיל שהרי ישראל אע"פ שאין אוכלים ומאכילין אם אמו שהיתה בת ישראל לכהן כדאיתא במתני':

➤➤➤

מוסף רש"י

וכפו את רבה ועשאה בת חורין. מפני שלא היתה ראויה לא לעבד ולא לכן חורין (גיטין דלח). מנהג הפקר נהגו בה. לאו משום דלישתא מפקדא אפריה וריביה, אלא מתוך שלא היתה ראויה לא היתה מיוחדת לאדם ולא היתה משמרת עממה (שם תנא).

הדרן עלך הבא על יבמתו

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

אחווטא. תאומות וזנותיו היו: **ועשאה גם חורין**. כדי שתהא מותרת לינשא. ומדכפינן לרבה אלמא מפקדא: **מנהג הפקר נהגו בה**. לפי שלא היתה יכולה לינשא היתה מפקרת עממה וחוטאים בה לפיכך כפו את רבה לשמררה:

הדרן עלך הבא על יבמתו

אלמנה לכהן גדול הכניסה לו עבדי מלוג. מה

שהאשה מכנסת לבעלה ושמה לו לקבלם עליו באחריות כתובתה כמו שכותבין ולא דנויה דהנעלת ליה והוא מוסיף כנגדן וכותב סך הכל קבל עליו פלוני כך וכך בכתובתה קורין לאן ברזל ויש שמכנסת ממון הרבה ואינה כותבת כולו בכתובתה ומשיירת לבעמה הן נכסי מלוג והבעל אוכל פירות והקרן שלה קיים ואם מתו מתו לה (י' או פחתו פחתו לה. לשון לאן ברזל קרן קיים שאין פוחת ופסקד שאפילו מתו כולן אחריותן עליו לשלם לה כשימות או יגרשנה: **עבדי מלוג לא יאכלו**. לפי שהן שלה והיא חללה ולקמן בגמרא מפרש טעמא: גם ישראל שניסם לכהן אפילו עבדי מלוג שאינן שלו יאכלו דהיינו קנינו שקנה קנין וילפינן בגמרא דקנינו שקנה קנין אוכל: **גמ' שנשא אשה וקנה עבדים**. או קנה עבדים: **ומנין לאשה**. בת ישראל לכהן שקנתה עבדים מנכסי מלוג שלה או עבדיו של כהן שקנו עבדים: **ועבדיו שקנו עבדים גרסי**. ואי"ת מה שקנה עבד קנה רבו ולמאי אילטרין קרא לרצויניהו משכחת לה כגון שנתנו לו לעבד מנה על מנת שאין לרבו רשות זו: **וכהן כי יקנה נפש קנין כספו**. קנין כספו קרא יתירא ודרשין דלהכי אשה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה שנאמר ובהן כי יקנה נפש קנין וכו' אפילו קנינו שקנה קנין אוכל ומיהו רבינא ס"ל דמדאורייתא נמי לא אוכל דכל קנין שאוכל מאכיל קנין שאינו אוכל אינו מאכיל אבל מדיר דלא קנין הוא אע"פ שאינו אוכל מאכיל שהרי ישראל אע"פ שאין אוכלים ומאכילין אם אמו שהיתה בת ישראל לכהן כדאיתא במתני':

חללה אין לה תיקון עולמית: והרי **ממור**. בת ישראל שניסת לכהן וילדה בת והבת ניסת לממזר וילדה בן ומה והבן קיים והרי אם אמו אשת כהן אוכלת בשבילו תרומה לאחר מיתת בעלה לפי שיש לה זרע מן הכהן כדתנן בסיפא בפרקין (דף סט:) והוא אינו אוכל דור הוא. והוא הדין נמי אי כשר הוה שגולד מישראל כשר נמי אין אוכל ומאכיל אם אמו והא דנקט לאותובי ממזר משום דמתניתין היא: **שמא סאכיל**. עבדי מלוג שלה לאחר מיתת הכהן בעלה אכל בעבדי לאן ברזל ליכא למגור דהשתא לאו משום דידא אכלי אלא משום כהן שהוא רבן: אלא **מעשה גם ישראל שניסאם לכהן לא סאכיל**. עבדי מלוג בתרומה: גזירה **שמא סאכיל** גזירה אחריתא: ואי אמרינן יאכלו עבדי מלוג בתרומה בחיי בעלה כהן גדול זה משום קנינו שקנה קנין דלא גרעה הך חללה מעבד שקנה עבדים אחי לאורויי הימירא אחר מיתתו להאכילם בתרומה מחמת אביה דאמרה מעיקרא באלמנומי הראשון היו עבדי אוכלין בתרומה דבי נשא: **אינסבי ליה**. לכ"ג אכלי עבדי בתרומה דגנבאי השתא כשמת הדרי למילתא קמייתא ויאכלו עבדי בתרומה דבי נשא כמעיקרא באלמנומי הראשון: **אלמנה גם ישראל**. דלא אחי לאורויי מאי איכא למימר מאי טעמא לא אכלי בחייו הא לא גרעה מעבד שקנה עבדים: לא פליגי. לא חילקו בין אלמנה לאלמנה: **המכנסת שום לבעלה**. נכסי לאן ברזל ששמה לו בכתובתה והיו בהן כלים ודבר המסויים וכשגירשה ובאתה לטוב כתובתה: **היא אומרת כלי אני נוטלת** והוא **אומר דמים אני נוטן**. כמו שקבצתי עלי בשומא ומאז הן באחריותי ושלי הן:

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

סו.

אלמנה לבחן גדול: עבדי מלוג לא יאכלו. אפילו למ"ד (א) (גיטין דף מז:) קנין פירות כקנין הגוף דמי לא חשיב בבה קנין כספו כיון שאין הגוף שלו כמו שאין יולאין בשן ועין לאיש אפילו למ"ד קנין פירות כקנין הגוף דמי כדאמר בהחובל (ב"ק דף פט: ושם) וקצת יש להביא ראיה דבתרומה

אזלינן בתר קנין הגוף דכריש פרק בתרא דכריתות (דף כד:) אמר גבי המפקיר עצדו יאל לחירות דמעוכב גט שחרור אוכל בתרומה אע"פ שאין לרצ פירות אלא הגוף ואפילו למ"ד קנין פירות כקנין הגוף דמי אחיא: **מנין לבחן בו'**. ממתניתין דקמינא בסיפא בת ישראל שניסת לכהן דעבדי מלוג שלה אוכלין לא צעי למפרך דה"א דאכלי מכח האשה עממה שאוכלת ולא מכח הבעל משום קנינו שקנה קנין להכי פריך מצרייתא דקמני קנינו שקנה קנין אוכל וא"כ אפילו אינה אוכלת יש להס לאכול: **לרבחן שנשא אשה בו'**. ה"ה שאירס אלא נקט נשא משום דאירסה מדרבנן לא אכלה משום דעולא (כתובות דף מז:) או משום סמפון: **שנאמר ובהן כי יקנה נפש**. והא דדרשין לעיל צ"י הצא על יצמתו (דף מז.) פלוג דכא כהן שנשא בת גרים היינו מנפש יתירא: **ועבדיו שקנו עבדים**. אפילו לרבי מאיר דאמר (בקדושין דף כג:) אין קנין לעבד בלא רבו אפילו ע"מ שילא בו לחירות משכחת לה עבדים שקנו עבדים במפקיר עצדו דאוכל בתרומה כדאמרין בפרק **האביז לאחר מיתה**. ובעבדי לאן ברזל לא שייך למגור אפי' למ"ד בסמון הדין עמה דכל זמן שלא גבתה אותם צ"ד אוכלין מכחו ואחר שגבתה ושמו לה צ"ד הרי כאילו קנתה עבדים לאחר מיתת בעלה: **אלא מעתה בת ישראל שניסת לבחן לא האביז שמא בו'**.

מימה דלא דמי דהתם ליכא למיטעי דהא בחיי הבעל היתה אוכלת בעממה ועכשיו אינה אוכלת אכל כאן אם יאכלו עבדים בחיי הבעל אע"פ שבעממה אינה אוכלת איכא למגור שמא תאכיל גם לאחר מיתת ואי"ת ספרים דגרסי בת ישראל שניסת לכהן לא תאכל ופריך דהיא עממה לא תאכל שמא תאכל אחר מיתת ולספרים דגרסי נמי לא תאכיל איכא למימר דאכולי מילתא פריך שלא תאכל ולא תאכיל אלא דנקט לא תאכיל משום דניחא ליה לאקשווי מעבדים אעבדים: כרשני

איכא למימר באלמנותה (י' לא פליגי רבנן איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נוטן הדין עם מי רב יהודה אמר הדין

התם. אלמנה תנן במתניתין בין עבדי מלוג בין עבדי לאן ברזל יאכלו: **באלמנה כהנת**. בת כהן שצבה לתרומת אביה ממיחת בעלה. ואי אמרינן יאכלו עבדי מלוג בתרומה בחיי בעלה כהן גדול זה משום קנינו שקנה קנין דלא גרעה הך חללה מעבד שקנה עבדים אחי לאורויי הימירא אחר מיתתו להאכילם בתרומה מחמת אביה דאמרה מעיקרא באלמנומי הראשון היו עבדי אוכלין בתרומה דבי נשא: **אינסבי ליה**. לכ"ג אכלי עבדי בתרומה דגנבאי השתא כשמת הדרי למילתא קמייתא ויאכלו עבדי בתרומה דבי נשא כמעיקרא באלמנומי הראשון: **אלמנה גם ישראל**. דלא אחי לאורויי מאי איכא למימר מאי טעמא לא אכלי בחייו הא לא גרעה מעבד שקנה עבדים: לא פליגי. לא חילקו בין אלמנה לאלמנה: **המכנסת שום לבעלה**. נכסי לאן ברזל ששמה לו בכתובתה והיו בהן כלים ודבר המסויים וכשגירשה ובאתה לטוב כתובתה: **היא אומרת כלי אני נוטלת** והוא **אומר דמים אני נוטן**. כמו שקבצתי עלי בשומא ומאז הן באחריותי ושלי הן:

הדין

עין משפט

נר מצוה

קבא א מיי פ"ט מהל'

עבדים ה"ו סמג

עשין פב טו"ש"ע יו"ד סי'

רסו סעיף עט:

א ב מיי פ"ו מהל'

תרומות הל' ב טו"ד

סי' שלד:

ב ג מיי פט"ו מהל'

אישות הל' א סמג

עשין מח טו"ש"ע אה"ע סי'

פה סעי' ב:

ג ד מיי שם פכ"ב הל' כה

סמג שם טו"ש"ע שם

סעי' נז:

ד ה מיי שם פט"ו הל' א

טו"ש"ע שם סעי' ב:

ה ו מיי פ"ו מהל'

תרומות הל' יז טו"ד

סי' שלד:

ו ז מיי שם הלכה יט:

ז ח מיי שם פ"ו הל' ג

טור שם:

ח ט מיי שם הל' א:

ט י ב מיי פ"ו שם הל'

יח טור שם:

➤➤➤

תוספות ישנים

עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה. ואי"ת למ"ד קנין פירות כקנין הגוף דמי אחי לא יאכלו הא אית ליה צנוייה פירות וי"ל דגבי תרומה כיון דהויא מן המורה בעינן קנין הגוף דכתיב כי יקנה נפש. והי"ז אמרינן (כריתות כד:) מחובר גט שחרור אוכל בתרומה אע"פ דאין (לבעל) [להאדון] זו שום פירות שהרי שחרור מ"מ כיון דגופו קניו דלרף גט אוכל בתרומה: ועבדים שקנו עבדים. פ"ה ואי"ת הא למה לי קרא מה שקנה עבד קנה רבו וי"ל דלטרף היכא שנתנו לו ע"מ שאין לרבו רשות זו ואי"ת לר"מ דאמר (אהיט) דקדושין (כ"ג) דאפ"ה לא קיי ליה עבד דקני ליה רבו משום דאין קנין לעבד בלא רבו מצי איכא למימ' וי"ל

דלר"מ ניתא דעיקר קרא לאשה שקנתה עבדים ואגב אשה נקט עבדים שקנו עבדים ואי"ת והא אשה נמי אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה וי"ל להכא מיירי שנתנו לה בנתנה ע"מ שאין לבעלה רשות בהן ונמנמה זמנה ואין הבעל אוכל פירות. ואי"ת ואמאי לא פריך מגופה דמתני' בת ישראל שנשאת לכהן והכינסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי לאן ברזל אלמא קנינו שקנה קנין אוכל וי"ל דאי מהתם הוה ידע תלמודא שפיר דמשנינן דשאני התם שהיא אוכלת ולכך בעדיה אוכלין מנחה. אכל כהא שאינה אוכלת לא אכלי עבדים דהיינו בדמשמי כל האוכל מאכיל וכו' אכל פריך מהא דקאמר מכח הפסוק דקנין כהן שקנה קנין אוכל ויזין דמקרא נפיק ס"ד דאין חילוק בין אוכלת לאינה אוכלת דמכח הכהן יש להס לאכיל ומי"מ משני דווקא באוכל קאמר קרא דמאכיל אכל קנין שאינו אוכל אינו מאכיל: ת"ל וכהן כי יקנה נפש קנין כספו דדרשין ובהן כי יקנה נפש לאכל וי"ת והא אלטרין (לקמן) [לעיל] לפסוע דכא כהן שנשא בת גרים. וי"ל

דמימורה דנפש קא דריש: